

1060897-05.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Atraso de voo

Magistrado: Guilherme Duran Depieri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 10ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... aéreo - Danificação de bagagem e furto de pertences - Devida a indenização por danos materiais referente aos valores perdidos pela autora - O valor fixado na sentença deve ser reduzido acordo com o limite do art. 22.2 da Convenção de Varsóvia (conforme o STF, no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618), levando-se em conta o importe de 1.000 Direitos Especiais de Saque da data do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

10ª Vara Cível

Av. Nações Unidas, 22.939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1060897-05.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1060897-05.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Atraso de voo

Requerente:

Carlos João da Silva Martins

Requerido:

UNITED AIRLINES, INC.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Duran Depieri

Vistos.

CARLOS JOÃO DA SILVA MARTINS propôs ação de indenização contra UNITED AIRLINES INC. Afirma que firmou contrato de transporte com a ré, para o dia 28/07/2022, com saída de Chicago/EUA para São Paulo, sendo a chegada prevista para o dia 29/07/2022, as 09h30; que, na data da viagem foi informado que o horário de embarque não foi cumprido, sem que a ré tenha prestado qualquer assistência durante a espera, culminando a situação em um atraso de aproximadamente 12h40 para a chegada, ocorrida em 29/07/2022, as 22h18.

Indica que a situação lhe causou despesa com transporte por aplicativo e desgaste, caracterizando-se danos morais.

Citada, a ré apresentou contestação, que o cancelamento decorreu da necessidade de manutenção da aeronave, por segurança dos passageiros, além de indicar a inexistência de dano moral, o qual não pode ser presumido por simples atraso.

Réplica às fls. 151/160.

As partes não indicaram provas orais a produzir.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

Anota-se, previamente que a Convenção de Montreal é aplicável tão somente no que concerne aos danos materiais decorrentes de viagem aérea internacional, nas situações tratadas pelo referido diploma legal.

De fato, o STF, ao julgar a questão, limitou a aplicação do entendimento aos danos materiais, o que foi expressamente indicado por diversos ministros durante o julgamento. Nesse sentido, aliás, o informativo 866 de 2017, emitido pela corte na ocasião: "Por tratar-se de conflito entre regras que não têm o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra específica, o Colegiado concluiu que deve ser aplicado o § 2º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu que a limitação indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais, e não morais".

Assim, não obstante respeitável decisão monocrática emitida pelo Ministro Roberto Barroso posteriormente e em sentido contrário, os tribunais têm entendido que o julgamento vinculante em questão determina a aplicação das convenções internacionais apenas no que tange aos danos materiais. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Danificação de bagagem e furto de pertences - Devida a indenização por danos materiais referente aos valores perdidos pela autora - O valor fixado na sentença deve ser reduzido acordo com o limite do art. 22.2 da Convenção de Varsóvia (conforme o STF, no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618), levando-se em conta o importe de 1.000 Direitos Especiais de Saque da data do evento danoso, o que perfaz R\$ 3.870,00 - Mantida a indenização por danos morais no montante fixado de R\$ 7.000,00, sobre os quais não se aplica o entendimento da Corte Suprema, limitado aos danos materiais - Recurso provido em parte para se reduzir a indenização por danos materiais para R\$3.870,00, importância a ser corrigida desde o evento danoso. Acerca da sucumbência, em vista do êxito parcial do recurso da ré, será dividida à razão de 40% a ser suportada pela ré e 60% a ser arcada pela autora. (TJSP; 15ª Câmara de Direito Privado; Apelação nº 1003345-02.2016.8.26.0032; Rel. Mendes Pereira; julgado em 19/03/2018).

Não há controvérsia em relação a aquisição dos bilhetes aéreos, com o itinerário discriminado na inicial, tampouco no que tange ao cancelamento e ao atraso gerado na chegada.

A ré, por sua vez, reconhece o cancelamento, afirmando que se deu por necessidade de manutenção da aeronave.

Não há qualquer comprovação a respeito da alegada manutenção, tampouco indicação de sua necessidade extraordinária (uma vez que a aeronave já deveria estar preparada para a viagem no horário estabelecido), ônus que incumbia a ré (art. 373, II, do CPC), para a qual bastava a juntada da documentação a respeito.

Houve, pois, o cancelamento do voo, sem que a ré tenha comprovado fator que o justificasse.

A despesa de transporte para retorno ao aeroporto, além de incontroversa, está comprovada as fls. 19, uma vez que o voo apenas teve a partida no dia 29/07/2022, as 12h05 (fls. 18), demonstrando-se o atraso e a falta de integral assistência por parte da ré.

Os danos morais, por sua vez, estão caracterizados, pois evidente o transtorno vivenciado pelo autor ao ficar privado injustificadamente do voo contratado sem receber assistência integral por parte da fornecedora e sofrendo atraso de cerca de 12 horas quanto a sua chegada.

O dano, no caso, não é presumido, mas comprovado pelo tempo de atraso, muito superior ao razoável, em caso de algum imprevisto que fosse relacionado à aeronave, para sua substituição ou alocação em outra, ainda que de empresa diversa, situação que gera desgaste e transtorno extraordinários, atingindo a dignidade da pessoa. Quanto ao valor, mostra-se adequada e suficiente para a prevenção e reparação do

ilícito sua fixação em R\$ 3.000,00, valor razoável para amenizar os transtornos causados pela conduta da ré, sem configurar causa de enriquecimento indevido, tendo em conta a menor repercussão concreta dos fatos e o tempo de atraso gerado pela situação.

Anoto que, em virtude da decisão, pela 4ª turma do STJ, de que a Súmula 326 do referido Tribunal Superior permanece aplicável, mesmo diante da redação do art. 292, V, do CPC atual, que vem sendo seguida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ressalvado o posicionamento pessoal, deve-se concluir que a falta de acolhimento integral do valor indicado pela parte a título de reparação dos danos morais não implica sucumbência recíproca.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para condenar a ré ao pagamento de R\$ 207,59, corrigido monetariamente pelos índices da tabela prática do TJSP e acrescidos de juros legais desde a data do desembolso.

Condeno a ré a pagar ao autor o valor de R\$3.000,00, a título de reparação pelos danos morais causados, corrigido monetariamente pelos índices da tabela prática do TJSP desde a data desta sentença e acrescidos de juros legais desde a data dos fatos danosos.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R\$ 1.000,00, em vista da menor complexidade e tempo de duração da causa, do valor da condenação principal e da constatação de que a aplicação de percentual sobre este implicaria montante ínfimo em vista da atividade profissional.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA